



CAPITULO 2

JAQUE MATE A LAS AFP:

Guía Definitiva Para Indemnizar A Pensionados Del RAIS

Cómo aplicar el nuevo precedente de la Corte Suprema y usar la carga de la prueba a tu favor.

Visualiza la escena: estás en plena audiencia. Has logrado superar el obstáculo del Capítulo 1 (el fin de la ineficacia) y has enfocado tu demanda correctamente hacia la indemnización de perjuicios. El juez te da la palabra, pero los abogados de la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) te miran con una sonrisa de confianza.

Sobre la mesa, la AFP despliega sus dos escudos aparentemente impenetrables. El primero: un viejo formulario preimpreso de los años 90 con la firma de tu cliente. El segundo, y el más temible de todos: la **sentencia SU-107-2024 de la Corte Constitucional**, una providencia que amenazó con destruir el litigio pensional al sugerir que no es válido

invertir la carga de la prueba y que era tu cliente quien debía demostrar, con gran esfuerzo, que *no* fue informado hace más de veinte años.

El ambiente en el juzgado se vuelve tenso. Probar un hecho negativo (demostrar que una asesoría nunca existió) es procesalmente una misión imposible. ¿Cómo vas a demostrar el silencio del pasado?

Es aquí donde ejecutas el **Jaque Mate**.

La Rebelión de la Corte Suprema

Las cinco sentencias hito de 2026 marcan uno de los momentos de mayor autonomía y valentía judicial en la jurisdicción ordinaria. En un acto de rebeldía protectora, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia sentenció lo impensable para muchos: **decidió apartarse formal y expresamente del precedente de la Corte Constitucional (SU-107-2024)**.

La Corte Suprema determinó que exigirle a un pensionado -la parte débil de la relación- demostrar que no recibió información es un absoluto "despropósito" y una carga imposible de cumplir. Al plantear tu demanda alegando que la AFP omitió su deber legal de explicar las ventajas, desventajas, riesgos y características de los regímenes, estás formulando lo que en derecho procesal se conoce como una **genuina negación indefinida**. Y la regla de oro procesal nos dicta que las negaciones indefinidas no requieren prueba por parte de quien las invoca.

La inversión de la carga de la prueba: Tu mayor ventaja

Con la caída de la sentencia de la Corte Constitucional en los estrados laborales, el campo de batalla se inclina a tu favor. El

"Jaque Mate" consiste en que **la carga de la prueba se invierte y recae exclusivamente sobre la AFP.**

Son los fondos privados, amparados en su posición de expertos financieros, su vasta organización empresarial y su superioridad técnica (asimetría de información), los que están obligados a demostrar, con pruebas documentales y archivos, que sí desplegaron todas las actuaciones necesarias para que tu cliente comprendiera los riesgos de trasladarse. Si la AFP no trae al proceso pruebas contundentes de que brindó una asesoría clara, transparente, oportuna y objetiva, se presume automáticamente su negligencia y su culpa.

La destrucción del mito de la firma y los formularios

Pero espera, la AFP todavía tiene su otra carta sobre la mesa: el formulario de afiliación firmado por tu cliente donde dice que se trasladó de forma "libre y espontánea".

No te preocupes. La Corte Suprema también destruyó esta defensa. Los magistrados ratificaron de forma contundente que la simple firma en un formulario preimpreso o la inclusión de cláusulas estándar **no son garantía de que se haya brindado la información, ni constituyen prueba suficiente de un verdadero consentimiento informado.** Un simple papel con una firma no demuestra que hubo asesoría cualificada; a lo sumo, prueba que la persona se afilió, pero lo hizo a ciegas.

Preparando el golpe final

El escudo de la AFP se ha desmoronado. Al no poder probar que asesoraron a tu cliente, la culpa del fondo privado queda legalmente demostrada. Tienes la culpa a tu favor y has ganado el debate probatorio.

Pero en un proceso de responsabilidad civil, probar la culpa es solo la mitad del camino. Ahora el juez te hace la pregunta del

millón: "Abogado, ya probamos que la AFP actuó con culpa... ¿exactamente cuál es el daño patrimonial que le causaron y cómo piensa cobrarlo?"

Muchos abogados cometen el error letal de responder a esa pregunta pidiendo un "lucro cesante" basado en la simple resta de las mesadas.

En el **Capítulo 3**, te revelaremos por qué cometer ese error es perder el caso, y entraremos al corazón del litigio: la majestuosa teoría de la **Pérdida de Oportunidad**.